

Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT

Nummer 6678 / 62

Betreft zaak: [X]

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot
gegrondverklaring van de bezwaren tegen het besluit van 9 juli 2009, kenmerk 6678/29.

1. Verloop van de procedure

1. Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de Raad van Bestuur ("de Raad") van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ("NMa") de heer [X] een boete opgelegd van EUR 150.000 wegens handelen in strijd met artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht ("Awb").
2. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat de heer [X] heeft geweigerd medewerking te verlenen aan het onderzoek in de zaak 5965, door zich herhaaldelijk op het zwijgrecht te beroepen. Deze weigering van medewerking is in het bestreden besluit aangemerkt als overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van artikel 69 eerste lid, Mw is hiervoor aan de heer [X] een boete opgelegd van EUR 150.000.
3. Tegen het primaire besluit heeft de heer [X] op 19 augustus 2009 bezwaar gemaakt. De heer [X] heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat hij een rechtsgeldig beroep heeft gedaan op het zwijgrecht ex artikel 53 Mw en dat dit zwijgrecht derogeeert aan de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb. Bij brief van 21 augustus 2009 heeft de Raad - op verzoek van de heer [X] - aangegeven de behandeling van de onderhavige bezwaarzaak aan te houden, in afwachting van de rechterlijke uitspraak in zaak 6622, waar dezelfde principiële kwestie speelde over het al dan niet toekomen van zwijgrecht aan een ex-werknemer.¹

¹ Dossierstuk 6678/42

4. De rechtbank heeft op 9 juni 2011 uitspraak gedaan in zaak 6622.² Tegen deze uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het College heeft op 21 december 2012 uitspraak gedaan in zaak 6622, waarin het ingestelde hoger beroep gegrond wordt verklaard.³ Het College oordeelt, voor zover hier van belang, als volgt:

“Het College komt tot de conclusie dat aan appellant in zijn hoedanigheid van ex-werknemer van de onderneming die door NMa is betrokken in een onderzoek naar overtreding van het kartelverbod, het zwijgrecht van artikel 53, eerste lid, Mw toekomt. NMa heeft dan ook ten onrechte aangenomen dat appellant, door zich te beroepen op het zwijgrecht, artikel 5:20 Awb heeft overtreden. NMa was derhalve niet bevoegd appellant op grond van artikel 69, eerste lid, Mw voor deze overtreding een boete op te leggen.”

5. Volgens het College kan niet worden vastgesteld dat de ex-werknemer in kwestie artikel 5:20, eerste lid, Awb heeft overtreden door zich te beroepen op het zwijgrecht.

2. Beoordeling

6. Gezien de conclusie van het College in de zaak 6622, ziet de Raad aanleiding om het bezwaar van de heer [X] in de onderhavige zaak gegrond te verklaren en het besluit van 9 juli 2009 te herroepen, zodat de aan de heer [X] opgelegde boete komt te vervallen.

3. Verzoek vergoeding ex artikel 7:15 Awb

7. Overeenkomstig het verzoek van de heer [X], ziet de Raad aanleiding om op grond van artikel 7:15 Awb over te gaan tot het toekennen van een proceskostenvergoeding. Voor het indienen van het bezwaarschrift kent de Raad een bedrag van EUR 322,- toe (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift, een waarde per punt van EUR 322,- en wegingsfactor 1).

² LJN: BQ7633

³ LJN: BY7026

Besluit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:

- I. verklaart het bezwaar gegrond, herroept het besluit van 9 juli 2009 met kenmerk 6678/29 en ziet af van het opleggen van een boete aan de heer [X], wonende te [A], [Q], op het adres [C];
- II. vergoedt ex artikel 7:15 Awb een bedrag van EUR 322,- in verband met de behandeling van het bezwaar.

Datum: 28 maart 2013

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze,

overeenkomstig het door de Raad genomen besluit,

w.g.

Chris Fonteijn
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50 951, 3007 BM Rotterdam.